

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1512/2536

นาย วิชัย ตันตระกูลชาญชัย กับพวก

โจทก์

นาย ชุงกุยหรือชุงกุย แซ่เบ้หรือแซ่เบ้

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

นาย จีรศักดิ์ แซ่เบ้ หรือพรตปกรณ์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1312

จำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินและตึกแถวพิพาทแทนจำเลยร่วมและเป็นผู้ว่าจ้างต่อเติมผนังตึกแถวพิพาทแทนจำเลยร่วมด้วย ดังนั้นการจ้างช่างมาต่อเติมอาคารรुकล้าที่ดินของโจทก์จึงกระทำโดยจำเลยร่วมซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน มิใช่ผู้อื่นเป็นผู้สร้าง แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยร่วมได้รู้ว่าได้สร้างอาคารรुकล้าที่ดินโจทก์จึงต้องถือว่า จำเลยร่วมสร้างโรงเรือนรुकล้าที่ดินของโจทก์โดยสุจริต ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 วรรคหนึ่งโจทก์ไม่มีอำนาจให้จำเลยร่วมรื้อถอนผนังตึก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองตึกแถว 2 ชั้น เลขที่ 172 ได้ต่อเติมอาคารด้านหลังตึกแถวของจำเลยบุกรุกเข้ามาในที่ดินซึ่งมีตึกแถวเลขที่ 170 ของโจทก์ เป็นเนื้อที่ประมาณ 0-0-003/10 ไร่ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสีย

หาย เพราะโจทก์สามารถใช้ที่ดินดังกล่าวขายสินค้ามีรายได้อย่างต่ำวันละ 200 บาท ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รुक้าเข้ามาในที่ดินของโจทก์ทั้งสองกับใช้ค่าเสียหายวันละ 200 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รुक้าออกไปเป็นที่เรียบร้อยให้แก่โจทก์

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเรียกนายจิรศักดิ์ แซ่เบ้ หรือพรตปกรณ เข้าเป็นจำเลยร่วมตามคำขอของโจทก์

จำเลยและจำเลยร่วมให้การทำนองเดียวกันว่า บ้านเลขที่ 172 กับบ้านเลขที่ 170 ต่างเป็นตึกแถว 3 ชั้นครึ่ง ซึ่งปลูกสร้างติดกันเป็นแนวต่อเนื่องกับตึกแถวคูหาอื่นอีกประมาณ 30 คูหา ตึกแถวเลขที่ 170 ของโจทก์เป็นห้องริมสุดผนังด้านหนึ่ง ปลูกสร้างชิดแนวทางเดินส่วนผนังอีกด้านหนึ่งใช้ร่วมกับตึกแถวเลขที่ 172 เดิม จำเลยเช่าบ้านเลขที่ 172 ส่วนบิดาหรือมารดาโจทก์ทั้งสองเช่าบ้านเลขที่ 170 จากนายอนันต์ตามลำดับ และมีผู้เช่ารายอื่น ๆ อีกประมาณ 30 รายเช่าตึกแถวที่เหลือจากนายอนันต์ เมื่อนายอนันต์ถึงแก่กรรมแล้วนางอุณ ภูษอุ่ม ผู้จัดการมรดกของนายอนันต์ตกลงขายตึกแถวและที่ดินที่ตั้งตึกแถวแต่ละคูหาให้แก่ผู้เช่าแต่ละราย จำเลยร่วมซึ่งเป็นบุตรชายของจำเลยทำสัญญาจะซื้อขายตึกแถวเลขที่ 172 จากนางอุณ ในการนี้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างนางอุณกับผู้จะซื้อทั้งหมด ว่าผู้จะซื้อตึกแถวทั้งหมดตกลงร่วมกันว่าจ้างผู้มีชื่อให้ก่อสร้างต่อเติมอาคารส่วนหลังของแต่ละคูหาจนชิดแนวเขตที่ดินแต่ละโฉนด ซึ่งการก่อสร้างได้กระทำและแล้วเสร็จในช่วง พ.ศ. 2526 ในระหว่างการก่อสร้างบิดามารดาโจทก์ จำเลย และจำเลยร่วมตลอดจนผู้จะซื้อรายอื่น ๆ ไม่เคยทราบว่าได้มีการก่อสร้างฝาดผนังลำแนวเขตที่ดินของผู้ใด ทั้งไม่มีการหักท้วงจากโจทก์ทั้งสองหรือผู้ใดเช่นนั้น หากฟังว่าเป็นการก่อสร้างผนังตึกรุก้าเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสอง ก็เป็นการก่อสร้างรุก้าโดยสุจริต โจทก์ทั้งสองไม่มี

สิทธิร้องขอให้บังคับให้จำเลยและจำเลยร่วมรื้อถอนผนังตึกส่วนที่รื้อแล้วได้ ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสอง แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องจำเลย
ร่วมเป็นคดีใหม่เรียกค่าใช้ที่ดินภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ

จำเลยและจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยและจำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาสุดท้ายที่จำเลยร่วมฎีกาว่าการต่อเติมผนังตึกด้าน
หลังตึกแถวพิพาทไม่ใช่เป็นการปลูกสร้างโรงเรือนรื้อแล้วเพราะการปลูกสร้างโรงเรือน
รื้อแล้วต้องเป็นกรณีที่ผู้ปลูกสร้างได้ปลูกสร้างโรงเรือนรื้อแล้วเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน แต่การต่อเติมผนังตึกแถวพิพาทได้
กระทำโดยได้รับความยินยอมจากนางอรุณเจ้าของที่ดินและโจทก์ทั้งสองก็มีส่วนรับรู้
เพราะการว่าจ้างให้ต่อเติมผนังตึกแถวพิพาท โจทก์ทั้งสองกับมารดาพร้อมกับจำเลย
และผู้เช่ารายอื่น ๆ ได้ว่าจ้างช่างให้ต่อเติม การต่อเติมตึกแถวพิพาทได้กระทำโดย
ความยินยอมและโดยความตกลงของทุกฝ่าย กรณีจึงไม่ใช่เรื่องการปลูกสร้างโรง
เรือนรื้อแล้ว จะนำบทบัญญัติมาตรา 1312 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใน
เรื่องการปลูกสร้างโรงเรือนรื้อแล้วเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตมาปรับแก้คดีนี้ไม่
ได้นั้นเห็นว่าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาได้ความว่า จำเลยได้ตกลงทำสัญญาจะซื้อ
ขายที่ดินและอาคารเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2525 และได้ชำระเงินในชื่อของจำเลยร่วม
เป็นงวด ๆ เสร็จเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2526ตามเอกสารหมาย จ.10 ถึง จ.13 ซึ่ง
ความข้อนี้จำเลยเบิกความว่าเมื่อจำเลยตกลงซื้อแล้วจึงให้จำเลยร่วมรับโอน

กรรมสิทธิไปพฤติการณ์ดังกล่าวถือว่า จำเลยทำสัญญาจะซื้อขายแทนจำเลยร่วม
ปรากฏว่าได้มีการจ้างช่างมาต่อเติมอาคารเมื่อปี 2526 โดยโจทก์ทั้งสองกับมารดา
ร่วมกับจำเลยและผู้อยู่ในตึกแถวรายอื่น ๆ ทั้งนี้โดยนางอ่องนได้ให้ความยินยอมแล้ว
ซึ่งในส่วนของจำเลยร่วมนั้นเมื่อจำเลยทำสัญญาจะซื้อขายแทนจำเลยร่วมก็เชื่อว่า
จำเลยเป็นผู้ว่าจ้างแทนจำเลยร่วมด้วย ดังนั้น การจ้างช่างมาต่อเติมอาคารรुकล้าที่ดิน
ของโจทก์ทั้งสองจึงกระทำหลังจากที่จำเลยร่วมเป็นผู้จะซื้อขายที่ดินและอาคารแล้ว
โดยจำเลยร่วมซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินที่ปลูกสร้างเป็นผู้จ้างช่างมาสร้างอาคารรुकล้า
เองมิใช่ผู้อื่นเป็นผู้สร้างอาคารที่รुकล้าแล้วโอนให้จำเลยร่วม และการที่โจทก์ทั้งสอง
กับมารดาและจำเลยร่วมดำเนินการปลูกสร้างด้วยกันดังกล่าว ไม่ปรากฏว่าจำเลย
ร่วมได้รู้ว่าได้สร้างอาคารรुकล้าที่ดินโจทก์ทั้งสอง จึงต้องถือว่าจำเลยร่วมสร้างโรง
เรือนรुकล้าที่ดินของโจทก์ทั้งสองโดยสุจริต กรณีจึงอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 วรรคหนึ่ง จำเลยร่วมจึงเป็นเจ้าของโรงเรือน คือผนัง
ตึกที่สร้างขึ้นนั้น โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจให้จำเลยร่วมรื้อถอนผนังตึกได้ คงมีสิทธิที่
จะเรียกเงินเป็นค่าที่จำเลยร่วมใช้ที่ดินของโจทก์ทั้งสองต่อไปแต่โจทก์ทั้งสองมิได้
ฟ้องขอให้บังคับเช่นนั้น ได้แต่ฟ้องขอให้จำเลยร่วมชดใช้ค่าเสียหายเป็นรายวัน
จนกว่าจำเลยร่วมจะรื้อผนังตึกออกไป ซึ่งศาลไม่อาจบังคับให้ได้ ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาของจำเลยร่วมฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บรรเทิง มุลพรม-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 351/2517 การที่บุคคลใดสร้างโรงเรือนรुकล้ำเข้าไปในที่ดิน
ของผู้อื่นโดยสุจริตหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312
วรรคแรกและวรรคสองนั้นหมายถึง การสร้างโรงเรือนรुकล้ำเข้าไปในที่ของผู้อื่น โดย
เข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนหรือของผู้อื่นที่ดินมีสิทธิสร้างโรงเรือนได้ก็จะเป็นการสร้าง
โรงเรือนรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตแต่ถ้าสร้างโรงเรือนรुकล้ำเข้าไปโดย
ทราบอยู่แล้วว่าไม่ใช่ที่ดินของตนหรือของผู้อื่นที่ดินไม่มีสิทธิปลูกสร้าง ก็เป็นการไม่
สุจริต คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1612/2525 เจ้าของเดิมได้ปลูกสร้างตึกแถวเลขที่
40,41,42 ลงบนที่ดินโฉนดเลขที่ 811 และ 237 ปรากฏว่าตึกแถวเลขที่ 41 ปลูก
ล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 811 ต่อมาตกเป็นของโจทก์พร้อมตึกแถวส่วนที่ดิน
โฉนดเลขที่ 237 พร้อมตึกแถวตกเป็นของจำเลย กรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดย
เฉพาะต้องนำบทกฎหมายที่ใกล้เคียงมาใช้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1312 การที่ตึกแถวเลขที่ 41 ปลูกล้ำเข้าไปในโฉนดที่ 811 เจ้าของ
เดิมเป็นผู้ปลูกหาใช่จำเลยไม่ โจทก์จำเลยต่างรับโอนที่ดินและตึกแถวมาอีกทอดหนึ่ง
ถือได้ว่าการรुकล้ำดังกล่าวเป็นมาโดยสุจริต คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1620/2525
ตึกแถวของโจทก์และจำเลยอยู่ติดกันที่ดินและตึกแถวทั้งสองห้องนี้เดิมเป็นของ
เจ้าของเดียวกันโจทก์จำเลยต่างก็เช่าตึกแถวจากเจ้าของเดิม ระหว่างเช่าอยู่นั้น
จำเลยได้ต่อเติมห้องน้ำ ห้องครัว ที่ด้านหลังของตึกแถว โดยเจ้าของที่ดินเดิมรู้เห็น
ยินยอม ต่อมาโจทก์จำเลยต่างก็ซื้อที่ดินและตึกแถวมาเป็นกรรมสิทธิ์ ปรากฏว่าที่ดิน
ส่วนที่จำเลยต่อเติมนั้นอยู่ในโฉนดที่โจทก์ซื้อจำเลยเพิ่งครอบครองที่ดินดังกล่าวของ
โจทก์มาเพียง 2 ปีจึงหากรรมสิทธิ์หรือสิทธิอย่างใดไม่ โจทก์จึงมีสิทธิยังกับให้

จำเลยรื้อถอนห้องน้ำ ห้องครัว ออกจากที่ดินโจทก์ได้เพราะการก่อสร้างต่อเติม
ห้องน้ำ ห้องครัว นั้นโดยอาศัยสิทธิของเจ้าของเดิมไม่ใช่เข้าไปก่อสร้างโดยไม่รู้ว่ที่ดิน
นั้นเป็นของเจ้าของเดิม อันจะถือว่าเป็นการสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของ
ผู้อื่นโดยสุจริตตาม มาตรา 1312 พิเศษฐเปลี่ยนขำ